

1502202-66.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... o mandado de prisão, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, demonstrando que a ordem pública estará em sério risco com a liberdade do acusado.

Se não bastasse, o crime em tela apresenta contornos específicos e de gravidade em concreto, afinal, a arma branca (faca) não foi utilizada apenas como forma de ameaçar a vítima, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

1ª Vara

Rua São Sebastião , 779, Novo Horizonte-SP - cep 14960-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502202-66.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502202-66.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258875/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 27582064 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2258875 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE FERNANDES LEME e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

BRUNO HENRIQUE FERNANDES LEME, nome social "MELISSA", e REGINALDO DONIZETE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 14 horas e 35 minutos, na Rua José Alves do Vale, nº 90, na Estação Rodoviária desta cidade e comarca de Novo Horizonte, os acusados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas brancas (facas) contra a vítima José Carlos dos Santos, subtraíram para ambos um veículo Chevrolet/Prisma 1.0 MT, Joye, cor branco, ano/modelo 2018/2019, avaliado em aproximadamente R\$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais), e um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A- 03, cor azul, 64 GB, avaliado em aproximadamente R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), bens que perfazem o valor

total somado de R\$ 55.540,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais). A denúncia foi recebida (fl. 175/177), os acusados foram citados (fl. 203; 205) e ofereceram resposta á acusação (fls. 212/214). Durante a instrução foi ouvida a vítima, duas testemunha e, ao final, os acusados foram interrogados.

Em suas alegações finais, a Promotora de Justiça pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Por outro lado, a defesa pleiteou a absolvição dos acusados. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Alternativamente, pugnou pela fixação do regime aberto ou semiaberto.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas. Por outro lado, inexistem quaisquer causas que excluam o crime ou isentem os réus de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada através das investigações policiais procedidas, resultando nos seguintes documentos: Termo de Depoimento (fls. 06/09); Termo de Declarações (fl. 10/11); Termo de Interrogatório (fls. 12/14); Boletim de Ocorrência (fls. 15/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22/23); Relatório Final (fls. 162/164) e Laudo Pericial (fls. 215/216).

A autoria também é indubitável.

A vítima José Carlos dos Santos, em solo policial, declarou que exerce atividade de taxista nesta cidade, motivo pelo qual estava no ponto do Terminal Rodoviário local, quando duas pessoas se aproximaram, sendo um indivíduo de pele negra e a outra pessoa tinha o cabelo loiro, a qual tinha aparência feminina. Ambos solicitaram uma corrida até o trevo da Vila Nova Cardoso, distrito de Itajobi/SP. Chegando ao local, foi pedido ao declarante que estacionasse às margens da estrada, local onde deveriam aguardar a chegada do patrão deles. Passado aproximadamente dois minutos, os indivíduos sacaram cada qual uma faca e anunciaram o roubo, dizendo: "não estamos de brincadeira", "Estamos sendo procurados pela polícia e precisamos do carro para fugir". O indivíduo de pele negra que estava no banco traseiro encostou a lâmina da faca no pescoço do declarante, enquanto que a passageira que estava no banco do passageiro dianteiro mandou o declarante levantar as mãos, o que foi atendido. Mesmo sem esboçar reação teve a mão direita lesionada pela faca que a passageira tinha em mãos, causando-lhe um corte profundo que, mais tarde, tivera que receber quatorze pontos. Ainda no local, os indivíduos mandaram a vítima adentrar mata a dentro, onde a amarraram com uma corda e a obrigaram a tomar dois comprimidos dizendo que morreria caso não cooperasse. Após perceber que os indivíduos haviam se distanciado do local, levando o veículo e o seu telefone celular, a vítima começou a caminhar até que encontrou um veículo e pediu ajuda, sendo levada até a base da Polícia Militar desta cidade, onde os policiais a atenderam e prestaram os primeiros socorros conduzindo-a ao Pronto Socorro local. Em juízo, manteve a mesma versão, afirmando que os acusados lhe pediram uma carona para o trevo de Nova Cardoso. Ao chegar no destino final, Reginaldo o imobilizou e colocou uma faca em sua barriga, enquanto Bruno colocou um punhal em sua garganta, pedindo que conduzisse o carro até um matagal. Afirmou que Bruno lhe golpeou na mão direita dizendo que seria uma pequena amostra do que eles poderiam fazer. Com medo, obedeceu as ordens. Foi obrigado a descer do carro, o amarraram, deram a ele dois comprimidos de Clonazepan e subtraíram seu veículo. Entregou R\$100,00 que havia com ele. Quando percebeu que ambos já haviam saído com seu veículo conseguiu se levantar e caminhar até a rodovia para pedir ajuda. Conseguiu recuperar o veículo. Por fim, afirmou que conhecia a pessoa de Bruno uma vez que ele sempre pegava ônibus no terminal.

A testemunha e policial militar Jéssica Saraiva de Souza, em solo policial, declarou que é integrante da 2ª Cia do 3º BPM/I, e, nesta data (21/09/2022), por volta das 11h, encontrava-se no exercício de suas funções durante patrulhamento acompanhado do Sd. PM. João Carlos, ambos pela vtr. I-03208, quando o COPOM irradiou informação repassada pela equipe policial do município de Novo Horizonte, sobre o roubo de um veículo GM/Prisma, cor branca, placa EVA7589 na data de ontem, por volta das 17h, e que poderia estar circulando pelas ruas de Ribeirão Preto. Com isso, seguiram no patrulhamento ostensivo com vistas ao citado automóvel até que,

por volta das 14h30, o COPOM comunicou que referido automóvel havia sido detectado pela câmera do radar no contrafluxo da Rodovia Alexandre Balbo, local para onde prontamente se dirigiram e, próximo ao km. 334, acabaram por avistá-lo em trânsito com dois indivíduos dentro. Instados a pararem, eles obedeceram a ordem emanada. No interior do veículo identificaram o condutor como sendo REGINALDO DONIZETE DA SILVA, e, ao lado dele, o passageiro ora identificado pelo nome social de MELISSA, registrado no sistema como BRUNO HENRIQUE FERNANDES DE LEME. No interior do veículo, encontraram diversos objetos espalhados, dentre eles um documento CNH em nome de José Carlos dos Santos, tratando-se do proprietário do veículo, qualificado como vítima do roubo registrado no BO n.º GR7334-1/2022 - Del. Pol. Plantão Novo Horizonte. Também localizaram no interior do veículo duas facas contendo, uma delas, um pouco de vestígio do que aparenta ser sangue. Além disso, afirmou a depoente que o abordado Reginaldo também exibia em suas vestes manchas do que parecia ser sangue. Indagados sobre os fatos, ambos assumiram que roubaram o veículo na cidade de Novo Horizonte utilizando-se das facas e que pretendiam apenas fugir, uma vez que Melissa, companheira de Reginaldo, estava sendo procurada pela justiça, fatos confirmados pela depoente nesta delegacia após pesquisa nos sistemas, havendo Mandado de Prisão definitiva expedido em 15/09/2022 nos autos do processo 1500691- 81.2021.8.26.0396 da 2ª Vara de Novo Horizonte, pela pena de 8 anos de reclusão no regime semi-aberto. Em contato com os policiais militares de Novo Horizonte, foi confirmado à depoente o roubo do veículo e respectivo registro da ocorrência, sendo a vítima conduzida até o Plantão Policial de Novo Horizonte onde reconheceu as fotografias dos abordados e prestou declarações. Por fim, informou que também encontrou no interior do veículo duas cartelas de medicamento Clonazepan, do qual, segundo Melissa (Bruno), foi dado a vítima durante a execução do roubo. Diante dos fatos, deu voz de prisão a ambos, sendo eles conduzidos até este Plantão Policial para conhecimento e deliberação da Autoridade Policial. Em juízo, manteve a mesma versão, afirmando que os acusados assumiram a autoria do delito.

Com efeito, a testemunha e policial militar João Carlos Gonçalves da Silva, em solo policial, apresentou versão semelhante à do seu colega de farda. Em juízo, manteve a mesma versão, afirmando que, em primeiro momento, dos acusados disseram que haviam pegado o veículo emprestado. Depois, confessaram a autoria do delito. O acusado Reginaldo Donizete da Silva, em solo policial, declarou que relaciona-se com melissa há dois meses e que fazem planos para se casarem no próximo mês. Na data de ontem ficou sabendo que houve a emissão de um mandado de prisão para Melissa, que foi informada por seu advogado. No mesmo momento foi para casa, pegaram algumas coisas e decidiram sair da cidade. Foram até a rodoviária onde pegaram um táxi e pediram uma viagem para o estado de Minas Gerais, mas não indicaram a cidade. Ao deixarem a cidade anunciou o roubo. Disse que portava uma faca de serra. Afirmou que Melissa não portava faca alguma. Questionado se feriu a vítima, respondeu que sim, mas não foi intencional, pois a vítima reagiu dando um tapa na faca, cortando a mão dela. Deu calmante a vítima pois estava muito agitada. Em seguida a deixaram em um canavial às margens da rodovia e seguiram viagem. Passaram a noite no veículo, na zona rural. Vieram por estradas vicinais para evitar o policiamento. O desejo do interrogando e de Melissa era sair do estado o mais rápido possível. Ao passarem por Ribeirão Preto foram abordados pelos policiais militares. Por fim, afirmou que pegaram o carro apenas para impedir que Melissa fosse presa, não queria causar mal a vítima. Em juízo, confirmou os fatos. Declarou que Melissa seria presa e foram para a delegacia para que ela pudesse se entregar. Porém, informaram que não havia mandado de prisão e, por isso, nada poderiam fazer. Como a polícia não parava de invadir sua casa, decidiram fugir da cidade e ir para Minas Gerais. Afirmou que imobilizou a vítima mas que não o machucou. Relatou que explicou para a vítima que iriam roubar o carro para fugirem da cidade.

O acusado Bruno Henrique Fernandes Leme, nome social Melissa, em juízo, confessou o delito, relatando que foi com seu marido até na rodoviária para pegarem um ônibus para fugirem da cidade, vez que seria presa. Entretanto, o próximo ônibus sairia apenas à noite. Decidiram então pegar um taxi. Chegando em Nova Cardoso anunciaram

o assalto. Por fim, relatou que a vítima se machucou sozinha.

Pois bem. Em análise aos elementos probatórios produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, constata-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas estão coerentes e harmônicos entre si.

De proêmio, imperioso ressaltar que a vítima foi enfática ao relatar a dinâmica dos fatos, o modus operandi dos acusados e, principalmente, a certeza quanto a autoria delitiva. Questionada em juízo, a vítima afirmou que conhecia o acusado Bruno de vista vez que ele costumava pegar ônibus no terminal.

Aliado a isso, os policiais militares que participaram da diligência prestaram em juízo versões harmônicas e coesas. Ressaltaram que foram instados, via COPOM, informando que o automóvel furtado da vítima havia sido detectado pela câmera do radar no contrafluxo da Rodovia Alexandre Balbo, local para onde prontamente se dirigiram e, próximo ao km. 334, acabaram por avistá-lo em trânsito com dois indivíduos dentro. Os policiais encontraram as facas e vestígios de sangue no automóvel e vestimentas dos acusados, os quais confessaram o roubo. .

Se não bastasse, os acusados, a despeito de negarem a lesão, confessaram os fatos confirmando terem subtraído o veículo mediante ameaça através de uma faca.

Tal confissão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, tendo sido colhida com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual deve ser inteiramente considerada. Nesses casos, a jurisprudência pacificou se em acolher a confissão judicialmente realizada, considerando a suficiente para sustentar o decreto condenatório. Ademais, impede salientar que a confissão corrobora o relato da vítima e testemunhas.

Diante do exposto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação dos acusados.

APLICAÇÃO DA PENA.

A) Réu Bruno

1. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP), considerando os maus antecedentes (fl. 295), a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2. Na segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão espontânea. Lado outro, há a circunstância legal agravante de reincidência (fl. 296), motivo pelo qual as compenso. 3. Por fim, na terceira fase da dosimetria penal há duas causas de aumento de pena (crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca), motivo pelo qual aumento em 2/5, totalizando 06 (seis) anos 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

B) Réu Reginaldo

1. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP), considerando os maus antecedentes (fls. 271), a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2. Na segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão espontânea. Lado outro, há a circunstância legal agravante de reincidência (fls. 272/274), motivo pelo qual as compenso. 3. Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, há duas causas de aumento (crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca), motivo pelo qual aumento em 2/5, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR os acusados BRUNO HENRIQUE FERNANDES LEME, nome social

"MELISSA", e REGINALDO DONIZETE DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão (cada).

Em razão da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal), fixo, a ambos, o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

CONDENO-OS, ainda, à pena de 15 dias-multa, observado seu valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP), corrigido a partir da execução.

Por fim, cumpre ressaltar que os acusados estiveram presos durante todo o processo e, assim, devem permanecer, pois, soltos, a ordem pública estará vulnerada. Cumpre ressaltar que os réus possuem maus antecedentes e são reincidentes em crimes graves contra o patrimônio.

Observe-se que o acusado Reginaldo, além de condenado por crime de furto, foi

condenado por crimes de roubo e, ainda, porte ilegal de arma de fogo, demonstrando que as penas que lhes foram aplicadas não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade.

Já o acusado Bruno fora condenado recentemente pelo crime de receptação (fl. 295) e pelo grave crime de extorsão (fl. 296). Nada obstante, poucos dias depois de expedido o mandado de prisão, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, demonstrando que a ordem pública estará em sério risco com a liberdade do acusado.

Se não bastasse, o crime em tela apresenta contornos específicos e de gravidade em concreto, afinal, a arma branca (faca) não foi utilizada apenas como forma de ameaçar a vítima, mas também para lesioná-la, o que demonstra a crueldade dos assaltantes, que, após a subtração do veículo, ainda amarraram José Carlos e obrigaram-no a ingerir medicamentos.

Ademais, nítido que a prisão é de suma importância para a eventual aplicação da Lei Penal, afinal, os acusados roubaram o veículo com o intuito de fugirem, vez que Bruno tinha contra ele um mandado de prisão expedido. Ora, clarividente, assim, a possibilidade deles se evadirem do distrito da culpa em caso de manutenção desta condenação.

Nessa senda, mantem-se incólumes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar. Recomende-se.

Custas do processo pelos acusados, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), contudo, fica suspensa a exigibilidade vez que houve a concessão da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Novo Horizonte, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA